



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב רנק 1 הרצליה
ע"י ב"כ עוה"ד מיכל קמחי
ממושב גנות הדר ת.ד. 2520 נתניה

נ ג ד

הנתבעים: 1. אניה בר נר ת.ז. 937545
2. סרג' מונטרייל דרכון 59/11453
3. רחל מונטרייל דרכון 2948
כולם ע"י ב"כ עוה"ד אילה ברגר
מרחוב הרצל 5 נתניה

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב רנק 1 הרצליה הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6539 חלקה 48 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם בעלים של דירות בבית.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

בבית 4 דירות – 2 הדירות בקומת הקרקע הן בבעלות הנתבעת 1 והנתבעים 2 ו- 3. 2 הדירות בקומה העליונה הן בבעלות הגב' שרי (חברת הנציגות) ומר אקהאוס.

על פי כתב התביעה, הנתבעים לא שילמו את חלקם בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף כלהלן:

הנתבעת 1 לא שילמה מיסי נציגות שוטפים בסך של 250 ₪ לחודש החל מחודש 04/08 ועד 12/09 בסך של 5,250 ₪ וכן סך של 3,912.5 ₪ בגין חלקה היחסי בהוצאות שיפוץ המקלט בבית.

הנתבעים 2 ו- 3 לא שילמו מיסי נציגות שוטפים בסך של 250 ₪ לחודש החל מחודש 08/08 ועד 12/09 בסך של 4,250 ₪ וכן סך של 3,912.5 ₪ בגין חלקם היחסי בהוצאות שיפוץ המקלט בבית.

טענות הנתבעים, בתמצית, הן כי חברת הנציגות – אנה שרי, איננה הנציגות המוסמכת של הבית, כי הגב' שרי גורמת להוצאות מיותרות לקופת הנציגות ובכלל זה ביצעה עבודות איטום בגג הצמוד לדירתה תוך חיוב הנציגות בהוצאה זו, כי החלטת הנציגות לגביית סך של 250 ₪ מידי חודש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

נתקבלה שלא כדין וכי עבודות השיפוץ במקלט בוצעו ללא הסכמתם ושלא כדין. לנתבעים גם טענות נוספות כנגד התנהלות הנציגות ובכלל זה כי הנציגות מתנהלת ללא שקיפות - לא ניתנה להם אפשרות לעיין במסמכים, לא נוהל חשבון בנק לכספי הנציגות והכספים הופקדו בחשבון פרטי, לא פורסמו דוחות כספיים וכיוצ"ב.

בדיון מיום 07.06.10 הבהירו הנתבעים כי אין כל טענה כי הגב' שרי נטלה לכיסה הפרטי מכספי הנציגות (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 6-7).

בדיון שנערך ביום 05.09.10 העידו מטעם התובעת מר קבל מהאגודה לתרבות הדיור, הגב' שרי ומר אקהאוס. מטעם הנתבעים העידו הנתבעות 1 ו-3.

דיון

האם התובעת היא הנציגות המוסמכת

לטענת הנתבעים הגב' שרי איננה הנציגות המוסמכת של הבית, שכן, מעולם לא נבחרה כדין לתפקידה.

אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעים.

מעדותה של הנתבעת 1 עולה השתלשלות כלהלן - מר דוד שרי (בעלה המנוח של הגב' שרי) היה חבר הנציגות בהסכמה. לאחר מחלתו המשיכה הגב' שרי למלא את מקומו וניהול הנציגות המשיך כסדרו (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 2-4). לאחר פטירתו של מר שרי "הייתה אסיפה, ישבנו כולנו ואמרנו בינינו שזה בסדר שאנה תמשיך. זה היה הסכם בעל-פה. למעשה הכל התנהל בסדר, היינו משלמים לה...וכך למעשה זה נמשך, לא הייתה שום בעיה שהיא לא תטפל" (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 4-7).

משכך, מעדותה של הנתבעת 1 עצמה עולה כי הגב' שרי נבחרה על ידי בעלי הדירות בהסכמה לכהן כנציגות הבית. עוד עולה מעדותה של הנתבעת 1 כי ההסדר האמור נהג בבית כבר מאז שנת 1973 ועד לנקודת השבר שבין הצדדים בשנת 2008.

יוצא, אם כן, כי ההסדר הנוהג בדבר היות בעלה המנוח של הגב' שרי ולאחר מכן הגב' שרי עצמה, נציגות הבית, חל, לפחות במשך 25 שנה. במשך כל אותם השנים שילמה הנתבעת 1 את תשלומי הנציגות לידי הגב' שרי (עמוד 10 לפרוטוקול שורה 6). גם הנתבעת 3 מאשרת כי במשך כל השנים, עד לחודש 08/08 לא החסירה כל תשלום לקופת הנציגות, קרי, לידי הגב' שרי (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 28-29).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

בעל הדירה הנוסף בבית – מר אקהאוס, העיד כי "בוודאי שגב' שרי מוסמכת מטעם הדיירים להיות בועד" (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 8).

הנתבעים הכירו בהסדר, על פיו נהגו גם הם, לפיו הגב' שרי הינה הנציגות הנבחרת המכהנת. אין הנתבעים יכולים לטעון עתה כי הסדר זה הפך, באחת, לבלתי חוקי, בשל מחלוקות שנתגלו בינם לבין הגב' שרי. יש בכך התנהגות העומדת בניגוד לחובת הנתבעים לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה בענין זה ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ. דין ואח' פ"ד מ"ו (5), 454).

מתוך הראיות שבפני עולה גם כי ביום 28.07.08 נערכה אסיפת בעלי דירות לבחירת ועד בית (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח א' לכתב התשובה). הצדדים חלוקים בדבר מהימנותו של פרוטוקול אסיפה זו אולם בהקשר לשיבה זו העיד מר קבל, מנהל סניף האגודה לתרבות הדיור, אשר נכח באותה אסיפה – "אני שרי העמידה את העצמה לבחירה לנציגות. יהודה אמר שהוא חולה אם אני זוכר נכון, וגב' בר-נר לא העמידה את עצמה והיא התנגדה ... היו"ר הנבחר היא אנה שרי" (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 3-6). מר קבל גם צירף חתימתו על גבי הפרוטוקול אשר לטענתו "משקף את מה שהיה באותה אסיפה" (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 8-9).

הנתבעת 1, אשר נכחה באותה אסיפה כאמור, מאשרת בעדותה את נוכחותו של מר קבל באסיפה. למעשה, הנתבעת 1 איננה סותרת בעדותה את תיאור הליך בחירת הנציגות ע"י מר קבל (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 17-18). הנתבעת 1 גם איננה מכחישה כי הסכימה לבחירתו של מר אקהאוס ליו"ר האסיפה (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 19-20) וכפי שהעידו גם מר קבל (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 7-8) וגם מר אקהאוס (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 14).

אולם, לנתבעת 1 טענות כי לא הבינה את מהותו של ההליך, ובפרט לא ידעה את משמעות בחירתו של מר אקהאוס ליו"ר האסיפה, קרי, בכך שקולו יהיה קול מכריע במקרה של שוויון בקולות בעלי הדירות. אין בטענה זו להפקיע את תוקפה של אותה אסיפה ואת ההחלטות שנתקבלו בה, לאור עדותו האובייקטיבית של מר קבל בעניין זה. למעלה מכך, בעדותה הנ"ל של הנתבעת 1 היא מאשרת כי סברה שבהצבעתה מונה מר אקהאוס להיות הנציגות החדשה ולכך הסכימה. לפיכך, אם הסכימה הנתבעת 1 למינויו של מר אקהאוס כנציגות החדשה של הבית, על אחת כמה וכמה שהסכימה או היתה מסכימה למינויו לתפקיד זמני, פחות בחשיבותו בענייני ניהול הבית, כיו"ר האסיפה.

אולם, למעשה, בכל הקשור לקביעת מעמדה של הנציגות התובעת, אינני נזקק כלל להכרעה עובדתית בנוגע להליך הבחירות באסיפה מיום 28.07.08.

אף אם נתעלם מקולו של מר אקהאוס כיו"ר הנציגות, מצב הקולות באותה האסיפה היה מצב של שוויון. במצב שכזה, כל עוד לא נבחרה נציגות חדשה, ממשיכה הנציגות הקיימת בפעולתה בהתאם להוראות סעיף 15(ג) לתקנון המצוי. וכאמור, עובר למועד אסיפה זו תפקדה הנציגות הנוכחית באופן חוקי ובהסכמת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

זאת ועוד. חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את החובות החלים על בעל דירה כלפי נציגות, לדוגמא, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

במקרה שבפני, לא רק שהנתבעים לא עמדו בנטל האמור, אלא שהוכח היפוכם של דברים.

הנתבעים כלל אינם טוענים בדבר קיומה של נציגות אחרת - הנתבעת 1 איננה טוענת כלל כי העמידה את עצמה לבחירה לנציגות. כך גם הנתבעת 3 מעידה "אני לא גרה בארץ אני לא יכולה להיות חברה בוועד. זה לא רציני" (עמוד 9 לפרוטוקול שורה 23). גם מר אקהאוס איננו חבר ועד (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 2).

הנתבעים פסקו מלשלם את התשלומים לנציגות לחלוטין (עמוד 11 לפרוטוקול שורה 4 ועמוד 8 לפרוטוקול שורה 29) ואין הם טוענים כלל כי הם ממלאים את חובותיהם כלפי נציגות אחרת.

הנתבעים גם לא הציגו כל נציגות אחרת אשר ממלאת את חובותיה להחזקת הבית.

אין מחלוקת כי הנציגות התובעת המשיכה לתפקד ככזו ובכלל זה המשיכה לשלם את חשבונות החשמל, המים, ניקיון, גינון וכיוצ"ב (ר' מאזנים חצי שנתיים שצורפו לכתבי הטענות). הנציגות יזמה אסיפות בעלי דירות בהן נכחו גם הנתבעים (ר' פרוטוקולים שצורפו לכתב התשובה). הנתבעים והשוכרים מטעמם אף המשיכו לפנות אל הנציגות בדרישות שונות, במעמדה ככזו (ר' מכתב עו"ד מרקס נספח ח' לכתב ההגנה).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי התובעת מוסמכת להגיש את התביעה שבפני.

כמובן שאין באמור לגרוע מזכותם של הנתבעים לפעול בהתאם להוראות תקנון הבית או הוראות חוק המקרקעין לכינוסה של אסיפה כדין לצורך בחירתה של נציגות חדשה או לקבלת החלטה למינויה של נציגות חיצונית בשכר.

תשלום מיסי ועד שוטפים

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

אין מחלוקת כי הנתבעים לא שילמו את מיסי הועד השוטפים בתקופות הנתבעות - הנתבעת 1 מעידה כי "אני לא משלמת דמי ועד מאפריל או ממאי, אני לא זוכרת" (עמוד 11 לפרוטוקול שורה 4). הנתבעת 3 מעידה "מאז 1 באוגוסט לא שילמתי" (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 29). כך גם נטען בכתב ההגנה מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

המחלוקת בין הצדדים בהקשר זה היא ב- 2 ראשים – האם גובה התשלום החודשי נקבע כדין והאם נכללו במסגרת הוצאות ניהול הבית המשותף גם הוצאות לתיקון ואיטום גג פרטי הצמוד לדירת הגב' שרי.

כמו כן עלתה מחלוקת בדבר דרך התנהלות הנציגות ובכלל זה טענות בדבר התנהלות בלתי שקופה של הנציגות.

ראשית לעניין גובה התשלום החודשי.

התקנון המצוי מבסס את זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הנדרשות לניהול והחזקתו של הרכוש המשותף בבית, קרי, תקציב הבית המשותף. על פי תקציב הבית המשותף נקבע חובם של בעלי הדירות לנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקת התקינה של הרכוש המשותף. תקציב הבית המשותף, מטבעו, צופה פני עתיד, שכן, ללא מימון מראש להוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף, לא תוכל הנציגות למלא את תפקידה.

התקציב השנתי במקרה דנן אושר באסיפה הכללית מיום 02.03.08. הנתבעת 1 מאשרת בעדותה - "אני נתתי את יפוי הכוח, לא ידעתי מה משמעות שלו, אני הצבעתי נגד, ואקאהוס וגב' שרי אישרו את 250 ₪" (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 17-18). כאמור לעיל אין מחלוקת גם כי מר אקאהוס נבחר כיו"ר לאסיפה ולפיכך הכרעתו בעד העלאת דמי הנציגות היא הקובעת. אומנם, יתכן והנתבעת 1 לא הבינה את משמעות הסכמתה למינויו של מר אקאהוס כיו"ר האסיפה, אולם, אין לכך נפקות משמעותית. ראשית, כאמור לעיל, אם הסכימה הנתבעת 1 למינויו של מר אקאהוס כנציגות הבית הרי שחזקה שהיתה מסכימה ממילא גם למינויו כיו"ר האסיפה. שנית, למעשה, הנתבעת 3 מסכימה כי עליה לשלם את החוב ואין היא מעלה כל טענה כנגד גובה החיוב. טענתה היחידה בעניין זה היא כי אין היא מעוניינת לשלם לידי הגב' שרי – "אני מוכנה לשלם את החוב אבל אני לא מוכנה לשלם לה (לגב' שרי, א.ס.)" (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 29). שלישית, הנתבעים בהתנהגותם הסכימו לגביה החודשית בסך של 250 ₪ ואישרו את החלטת האסיפה האמורה. על פי הנטען בכתב ההגנה הנתבעת 1 ניסתה לשלם לנציגות תשלום של מיסי הועד על פי הסך הנ"ל (ר' צילום שיק נספח ט' לכתב ההגנה). הנתבעים 2 ו-3 אף שילמו בפועל את הסך הנ"ל בגין תקופה של מספר חודשים.

זאת ועוד. מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים. במקרה שכזה תוכל האסיפה הכללית להחליט על החזרתם לבעלי הדירות על פי חלקם בתשלום או שימוש בכספים אלו לכל צורך שהוא בהתאם להוראות החוק והתקנון. אולם אין בכך להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד. וידגש, הנתבעים בחרו להפסיק ולשלם כליל את התשלומים לנציגות (גם לא את התשלום הקודם בסך של 190 ₪), דבר המעיד על כך כי המחלוקת האמיתית אינה בנוגע לדמי החיוב החודשיים אלא על עצם התשלום לידי הגב' שרי, כפי שהעידו הנתבעות (וראה גם דבריה של הנתבעת 1 בפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 27.03.09).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

אם, כטענת הנתבעים, יעלה בידם לשכנע גם את מר אקהאוס בצדקת טענותיהם כי הגביה החודשית גבוהה מהנדרש ומשמשת עבור עניינים שאינם לצורך החזקה תקינה של הרכוש המשותף, פתוחה להם הדרך לפעול בהתאם להוראות התקנון המצוי לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לשנות את תקציב הבית ואת הגביה החודשית או להשיב את הכספים ששולמו ביתר, ככל ששולמו. בינתיים, עליהם להמשיך ושלם את חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

בפסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 נקבע כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה מממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

לנתבעים טענת הגנה נוספת והיא כי כספי הנציגות שימשו לצורך איטום גג המהווה רכוש צמוד לדירת הגב' שרי. כמו כן טענתם היא כי לא שילמו את התשלומים בשל העדר ארון בגבי שרי וחוסר השקיפות שבה מתנהלת הנציגות.

בטרם נתייחס לטענות אלו יש לזכור כי המדובר בתביעת הנציגות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין ולא הוגשה תביעה שכנגד על ידי הנתבעים.

טענת הנתבעים כי הנציגות מתרשלת בניהול הרכוש המשותף ומשתמשת בכספיה שלא לצורך אחזקה תקינה של הרכוש המשותף איננה מהווה הגנה מפני התביעה דנן. לנתבעים פתוחה הדרך לתבוע את הנציגות אם הם סבורים כי התנהלותה איננה ראויה או כי היא משתמשת בכספיה שלא בהתאם להוראות חוק המקרקעין והתקנון.

כך יכולים הנתבעים לתבוע את הנציגות באם הם סבורים כי נעשה שימוש בכספיה לצורך תיקון גג צמוד לאחת מדירות הבית.

הנתבעים יכולים גם לתבוע את הנציגות אם זו איננה ממלאת אחר חובותיה על פי הוראות סעיף 16(ג) לתקנון המצוי ולא מציגה דוחות כספיים או איננה מאפשרת עיון במסמכיה או אם לטענתם התנהלותה הכספית באי פתיחת חשבון בנק איננה ראויה.

הנתבעים יכולים גם לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף. בינתיים, אין הנתבעים יכולים להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א)



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

נטל ההוכחה בכל הקשור לטענת הנתבעים כי הוצאות איטום הגג נעשו שלא כדין מוטל על שכמם של הנתבעים. על הנתבעים להוכיח כי ההוצאות שהוצאו בהקשר זה הינן בנוגע לגג הפרטי של הגב' שרי ולא בקשר לרכוש המשותף בבית, וכאמור לעיל לתבוע את הנציגות להשבת הכספים ששולמו שלא כדין.

בהקשר זה לא עמדו הנתבעים בנטל המוטל עליהם. לנציגות דו"ח מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדירור מיום 16.01.08 בנוגע למקור הרטיבות. הנתבעים לא הציגו כל חוות דעת אחרת וכל טענות מתבססת על כך שגג הבית צמוד לדירות בקומות העליונות.

עיון בתיק הבית המשותף מלמד כי, אומנם, גגות הבית אכן צמודים לדירות העליונות. אולם, הגג שמעל לחדר המדרגות וכן הגגות שמעל לחדרים הבנויים במפלס הגג, אינם מופיעים כצמודים לדירות הגג. משכך, גגות אלו מהווים רכוש משותף. מסיבה זו גם דודי השמש של דירות הנתבעים מותקנים על גבי הגגות הנ"ל (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 15 וכן עמוד 9 לפרוטוקול שורה 24).

לטענת הנציגות עבודות האיטום שנדרשו הם לגג המשופע שמעל לחדר המדרגות (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 15-17, עמוד 6 לפרוטוקול שורות 1-3 וכן עדות מר אקהאוס עמוד 7 לפרוטוקול שורות 4-6). על פי עדותו של מר אקהאוס הגגות הצמודים מרוצפים (עמוד 7 לפרוטוקול שורה 6).

עבודות איטום נוספת נדרשה לצינור האוויר של מערכת הביוב שמוצאו בגג הצמוד לדירת הגב' שרי. צינור זה, המשמש את דירות 1 ו-3, מהווה רכוש משותף בבית ואין נפקא מינה כי קצהו בגג הצמוד לדירה מסוימת (ר' הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין וכן עדות מר קבל בעמוד 4 לפרוטוקול שורה 7).

זאת ועוד, נושא עבודות האיטום הנ"ל אושר באסיפת דיירים מיום 27.05.06, בה נכחו כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעים (ר' פרוטוקול אסיפה שצורף לכתב התשובה).

שילוב של העדויות הנ"ל, שלא נסתרו, וממילא יודגש כי לא נטען כלל על ידי הנתבעים היכן בגג (אם לא במקומות הנטענים על ידי הנציגות) בוצעו עבודות האיטום, מוביל למסקנה כי עבודות האיטום בוצעו ברכוש המשותף.

לאור האמור לעיל על הנתבעת 1 לשלם לנציגות, בגין מיסי נציגות שוטפים בסך של 250 ₪ לחודש, לתקופה שמחודש 04/08 ועד 12/09, סך של 5,250 ₪. על הנתבעים 2 ו-3, ביחד ולחוד, לשלם לנציגות, בגין מיסי נציגות שוטפים בסך של 250 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 08/08 ועד 12/09, סך של 4,250 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

שיפוץ המקלט

התובעת הוכיחה תשלום בסך של 13,644 ₪ לשיפוץ מקלט הבית (ר' חשבוניות מס שצורפו לכתב התביעה).

לטענת התובעת עבודות אלו אושרו במסגרת אסיפת דיירים מיום 27.05.06, בה אושר שיפוץ המקלט ללא התקנת מסננים לאור התנגדות הנתבעים 2 ו-3 להתקנתם. נושא זה אושר בשנית באסיפה מיום 02.03.08 ובהתאם להנחיותיו של מר קבל "ובמקלט היו צריכים להכשיר אותו לשעת חירום, אני אמרתי להם שלא ניתן לחייב את מי שלא מסכים עבור מפוחים אבל עבור דלת, חלון וכו' לפי דרישות הג"א אפשר לחייב" (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 7-9).

בחקירתו הנגדית מעיד מר קבל בעניין המקלט "היה מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור שקבע מה צריך לעשות במקלט לשעת חירום. באותו מעמד שאלו אותי לגבי מסננים, אמרתי שלא חייבים, לגבי החוק התגוננות אזרחית, עוד לא קיים בית שעירייה ביצעה במקום הדיירים. יש דוח של מישהו מעירייה שביקר בבית שיש חפצים של משפחת מונטרייל למסרבים להוציא אותם" (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 21-24).

הנתבעים טוענים כי העבודות במקלט אינן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף ולפיכך היה על הנציגות לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות לביצועה. לטענתם, פרוטוקול האסיפה אינו משקף את שהתרחש בה והם התנגדו לשיפוץ במקלט ולא רק לנושא המסננים. לטענת הנתבעים לא התקבלו הצעות מחיר לעבודות וממילא לא הוכח מה בוצע.

בעדותה מאשרת הנתבעת 1 את אשר ביצעו בעבודות במקלט - "במקלט עשו דלת חירום חדשה כי הקודמת הייתה גרועה, גם לא הייתה חירום. בתוך המקלט יש פינת שירותים, היה וילון כחול, החליפו לדלת מתכת פרוצה למעלה ולמטה. יותר גרוע משירותים ציבוריים. היה כיור מקרמיקה והחליפו אותו, לא יודעת מדוע. החליפו נורת חשמל, אני לא בטוחה" (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 29-32).

העבודות המתוארות על ידי הנתבעת 1 הינן עבודות להחזקה שוטפת של הרכוש המשותף בבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בהתקנת דלת חירום במקום אחת "גרועה, גם לא הייתה חירום" (לגרסת הנתבעת 1). גם העבודות האחרות של החלפת נורות חשמל וארגון אינסטלציה במקלט לצורך הכנתו לשימוש, בעת הצורך, הינן עבודות להחזקה שוטפת. מתיאור העבודות על ידי הנתבעת 1 – "יותר גרוע משירותים ציבוריים" - ברי כי לא נעשו עבודות מפוארות, אלא, המינימום הנדרש לתחזוקת המקלט. במיוחד אמורים הדברים לאור עדותו של מר קבל בדבר מצבו של המקלט עובר לביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

התרשמתי גם כי הנתבעת 3 היתה מודעת לצורך בשיפוץ המקלט (עמוד 8 לפרוטוקול שורות 14-16) אך היא "נסחפה" ביחד עם בעלי דירות אחרים למעגל של התנצחות שמקורה בחוסר האמון האישי בין הצדדים ולא בשאלה אם יש לבצע שיפוץ במקלט.

לכך יש להוסיף את חובתם החוקית של בעלי הדירות לתחזק את המקלט בבית, בהתאם להוראות סעיף 14א(א) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951 הקובע: "דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו – למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית חובה, או מותר, להחזיקם – לשמור על הנקיון בו ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה" (הדגשה שלי, א.ס.).

כן יש לאזכר את הוראות תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990, הקובעות מפרטי חובה למקלטים, לרבות, בנושא דלתות חירום, חדרי שירותים, אינסטלציה, חשמל וכיוצ"ב.

העבודות שבוצעו במקלט כאמור לעיל גם עומדות בהגדרת "החזקה תקינה" במבחן תנאי המקום והזמן (ר' רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550 וכן ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499).

בכל הקשור לטענת הנתבעים כי ההוצאות לשיפוץ המקלט היו גבוהות או כי לא נתקבלו הצעות מחיר בעניין זה, הרי, שעדי הנציגות כלל לא נשאלו בעניין זה בחקירתם הנגדית. לבד מכך, לא התרשמתי כי המדובר בהוצאות נכבדות לשיפוץ מקלט שלא נעשה בו כל שיפוץ תקופה של כ- 30 שנה (ר' פרוטוקול האסיפה מיום 27.05.06).

יפים לענין זה דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, כתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

לאור האמור לעיל על הנתבעת 1 לשלם לנציגות, בגין חלקה בהוצאות שיפוץ המקלט, סך של 3,411 ₪.
על הנתבעים 2 ו-3, ביחד ולחוד, לשלם לנציגות בגין חלקם בהוצאות שיפוץ המקלט, סך של 3,411 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 9/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
נתניה

לפני סיום אזכיר כי על הצדדים בבית משותף החובה להתנהג האחד כלפי השנים בתום לב ובהגינות - "לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454) (ההדגשה שלי, א.ס.). ראוי כי כל בעלי הדירות בבית, בכדי לאפשר לעצמם חיים שלווים בביתם, ינהגו מידה של סבלנות, אורח רוח והגינות האחד כלפי השני.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים כלהלן:

הנתבעת 1 תשלם לתובעת סך של 5,250 ₪ בגין מיסי נציגות שוטפים לתקופה שעד לחודש 12/09. כן תשלם הנתבעת 1 לתובעת סך של 3,411 ₪ בגין הוצאות שיפוץ המקלט. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הנתבעים 2 ו-3 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 4,250 ₪ בגין מיסי נציגות שוטפים לתקופה שעד לחודש 12/09. כן ישלמו הנתבעים 2 ו-3 לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 3,411 ₪ בגין הוצאות שיפוץ המקלט. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 694 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 21.01.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת בגין החזר הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד סך של 4,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, י"ח כסלו תשע"א, 25 נובמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין